

ASUNTO: PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE CALIDAD PARA LAS COLONIAS FELINAS MUNICIPALES (PROGRAMA CER)

Dña. _____, en representación de la Asociación _____ G _____, entidad dedicada a la gestión ética de colonias felinas y protección animal en el municipio, comparece y EXPONE:

La presente propuesta cuenta con el respaldo de las otras entidades locales al compartir su contenido: **Asoc. y Asoc.**

1. Marco competencial y necesidad de actuación

De conformidad con la **Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales**, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, lo que incluye, entre otros aspectos, su alimentación dentro de los programas CER.

En este contexto, el modelo actualmente basado exclusivamente en subvenciones competitivas resulta insuficiente y no permite garantizar de forma adecuada el cumplimiento de las obligaciones municipales en materia de gestión de colonias felinas, ni una cobertura homogénea y sostenida en el tiempo.

2. Problema detectado

En reuniones mantenidas se ha planteado como objeción a la contratación pública del suministro de pienso la existencia de experiencias negativas en otros municipios, donde el alimento suministrado ha resultado de baja calidad o no ha sido aceptado por los animales.

Sin embargo, dichas incidencias **no derivan del sistema de contratación en sí**, sino de una insuficiente definición de los pliegos técnicos y de los mecanismos de control del contrato. La experiencia práctica en la gestión de colonias felinas evidencia que un pienso inadecuado no solo afecta a la salud de los animales, sino que puede no ser consumido, generando ineficiencia en el gasto público y problemas de salubridad.

Por ello, resulta imprescindible incorporar **requisitos nutricionales claros, mecanismos efectivos de control y procedimientos de validación del producto**.

En consecuencia, la problemática detectada no justifica la no implantación del sistema, sino **la necesidad de diseñarlo adecuadamente**.

3. Viabilidad jurídica de la contratación

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, permite establecer prescripciones técnicas detalladas que garanticen la calidad del producto, definir criterios de adjudicación que no se basen exclusivamente en el precio e incorporar mecanismos de control, penalización y resolución contractual en caso de incumplimiento.

Asimismo, la contratación del suministro podrá tramitarse mediante el procedimiento que resulte procedente conforme a la citada Ley, pudiendo recurrirse, cuando concurren los requisitos legalmente establecidos, al **procedimiento abierto simplificado** previsto en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que permite agilizar la tramitación sin merma de las garantías de concurrencia y transparencia.

4. Propuesta de modelo de contratación

Se considera prioritario implantar un contrato de suministro de pienso mediante precios unitarios y en función de las necesidades, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado y con una duración inicial de dos años prorrogables. Este modelo permite garantizar la continuidad del servicio, asegurar el control de la calidad del producto y reducir la dependencia de subvenciones.

De forma complementaria, podría valorarse un contrato de servicios más amplio que integre la gestión de colonias, incluyendo alimentación, control poblacional y seguimiento, en coordinación con las entidades locales.

El modelo basado exclusivamente en subvenciones, por su carácter limitado y no estructural, no resulta adecuado como sistema principal de gestión. Este modelo no solo resulta viable, sino que se ajusta de forma más adecuada al marco competencial y a las responsabilidades propias de la administración local en esta materia.

5. Requisitos técnicos mínimos

El objetivo de las prescripciones técnicas no es restringir la concurrencia de licitadores, sino garantizar que el producto adjudicado reúna unos estándares mínimos de calidad compatibles con el bienestar de los animales y con el uso eficiente de los recursos públicos.

Para evitar problemas de calidad, el **Pliego de Prescripciones Técnicas** debe incorporar exigencias claras en cuanto a composición y calidad del producto. En particular, se considera necesario establecer:

- Contenido mínimo de proteína bruta entre 30 y 40%. El primer ingrediente deberá corresponder a carne, pescado o proteína animal deshidratada claramente identificada, debiendo proceder mayoritariamente la proteína del alimento de ingredientes de origen animal.
- Grasa bruta $\geq 15\%$
- Límite de cenizas $\leq 8,5\%$
- Aporte suficiente de taurina ≥ 1.300 mg/kg
- Sin cereales o $\leq 15\%$ valorándose positivamente formulaciones con arroz, avena o cebada frente a maíz y trigo.
- Fibra bruta entre el 2 % y el 4 %.
- Sacos multicapa termosellados o envasados al vacío que garanticen la conservación del producto.

No se admitirán formulaciones en las que las proteínas vegetales aisladas o concentradas (como gluten de maíz, gluten de trigo o proteínas de soja o guisante) constituyan la fuente principal del aporte proteico del alimento.

Asimismo, deberá exigirse la **identificación clara de los ingredientes** (pollo, pavo, pescado u otros equivalentes, con indicación de sus porcentajes), **no admitiéndose denominaciones genéricas** como "carnes y subproductos animales" sin especificación de la especie de origen, así como la **ausencia de aditivos innecesarios (como colorantes)**, favoreciendo una alta digestibilidad del producto.

6. Mecanismos de control

El correcto funcionamiento del contrato requiere incorporar mecanismos de control efectivos.

Con carácter previo al primer suministro ordinario, el Ayuntamiento podrá requerir la entrega de una cantidad representativa del pienso ofertado para realizar una prueba de aceptación en varias colonias felinas gestionadas dentro del programa CER. Si de dicha prueba resultara una falta de aceptación generalizada por los animales, debidamente acreditada mediante informes de las entidades colaboradoras o de los servicios municipales, el

órgano de contratación podrá declarar motivadamente que el producto no resulta apto para la ejecución del contrato y actuar conforme a lo previsto en el pliego respecto al incumplimiento de las prescripciones técnicas.

Asimismo, se propone establecer un **sistema de validación previa del producto** mediante el envío de la **ficha técnica** antes del primer suministro. Mientras la composición nutricional permanezca inalterada, no será necesario remitir nuevas fichas. Cualquier modificación de la formulación deberá comunicarse previamente al Ayuntamiento, acompañándose de la correspondiente ficha técnica actualizada. Si la nueva formulación supone una disminución de la calidad nutricional o el incumplimiento de los requisitos del pliego, el Ayuntamiento podrá rechazarla y exigir el mantenimiento del producto inicialmente ofertado o su sustitución por otro de características equivalentes o superiores.

Si se detectaran **defectos de fabricación, deterioro, incidencias en el envasado o cualquier otra circunstancia** que comprometa la calidad o conservación del producto, el adjudicatario deberá sustituir las unidades afectadas, sin coste adicional para la Administración, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la comunicación de la incidencia. Cuando esta afecte a una parte sustancial del suministro y pueda comprometer la alimentación de las colonias felinas, el adjudicatario deberá garantizar la continuidad del suministro hasta su sustitución definitiva.

Durante la ejecución del contrato, el Ayuntamiento **podrá realizar las comprobaciones documentales y materiales** que estime oportunas para verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas. Cuando existan indicios razonables de incumplimiento, podrá acordar la realización de análisis por un laboratorio competente, sin perjuicio de las actuaciones que procedan conforme al contrato.

Las **entidades colaboradoras podrán comunicar incidencias** relativas a la calidad, composición, aceptación o estado de conservación del producto. Cuando aporten indicios razonables o informes técnicos que hagan presumir un posible incumplimiento, el Ayuntamiento **resolverá motivadamente** sobre la procedencia de realizar las comprobaciones o análisis oportunos.

Los gastos derivados de los **análisis realizados por el Ayuntamiento que acrediten un incumplimiento** de las prescripciones técnicas podrán repercutirse al adjudicatario, sin perjuicio de las penalidades que procedan.

7. Criterios de adjudicación

Se considera necesario **evitar que el precio sea el único criterio determinante**, incorporando elementos cualitativos como la calidad nutricional, la composición del producto, la aceptación acreditada en colonias felinas y las condiciones de suministro, con el fin de garantizar un resultado adecuado y sostenible.

Asimismo, **se valorará la acreditación documental de la utilización previa** del pienso ofertado en la alimentación de colonias felinas gestionadas por otras administraciones públicas o entidades de protección animal durante un periodo mínimo que se determine en el pliego, así como los resultados obtenidos en cuanto a aceptación por los animales y adecuación nutricional.

A título orientativo, la valoración de las ofertas podría estructurarse conforme a los siguientes criterios:

Criterio	Puntuación máxima
Oferta económica	35 puntos
Calidad nutricional y composición del producto	35 puntos
Experiencia acreditada del producto en programas CER o alimentación de colonias felinas	15 puntos
Condiciones de suministro y mejoras logísticas (plazos, entregas, gestión de incidencias, etc.)	15 puntos
Total	100 puntos

Dentro de los anteriores criterios, el órgano de contratación podrá concretar los correspondientes subcriterios de valoración. A título orientativo, en la calidad nutricional podrán valorarse la composición analítica, la calidad e identificación de las materias primas, el porcentaje de proteína de origen animal, el contenido en cereales, la ausencia de proteínas vegetales como fuente principal del aporte proteico y otras mejoras nutricionales objetivamente acreditables. En la experiencia previa podrá valorarse la utilización del producto en programas CER o por entidades de protección animal, atendiendo al tiempo de uso, el número de entidades usuarias y los resultados obtenidos. En las condiciones de suministro podrán valorarse, entre otros aspectos, los plazos de entrega, la capacidad de suministro, la rapidez en la sustitución de partidas defectuosas, la gestión de incidencias y la flexibilidad logística.

8. Eficiencia económica

Una alimentación de baja calidad genera un mayor consumo, incrementa la incidencia de patologías y puede derivar en mayores costes indirectos, tanto sanitarios como en términos de conflictos vecinales.

Asimismo, un alimento de mayor calidad reduce el desperdicio derivado de la falta de aceptación por los animales, disminuye el riesgo de acumulación de restos de alimento en la vía pública, **mejora el estado sanitario de los gatos comunitarios y optimiza el consumo de pienso**. Todo ello se traduce en un **uso más eficiente de los recursos públicos**, al reducir tanto el consumo de alimento como los costes derivados de incidencias sanitarias, reposiciones innecesarias, actuaciones de limpieza y otras intervenciones asociadas a una alimentación inadecuada.

9. Estimación económica y propuesta de dimensionamiento del contrato

A efectos de planificación, puede establecerse una **estimación objetiva** del coste del suministro de alimentación para colonias felinas a partir de parámetros técnicos habituales.

El consumo medio de un **gato comunitario alimentado con pienso seco se sitúa en torno a 50–70 gramos diarios**, lo que equivaldría aproximadamente a **22 kg por animal y año**. No obstante, en el contexto real de las colonias, este consumo puede verse reducido por factores como la actividad de caza, el aporte de alimentación húmeda por parte de las personas gestoras o la presencia de animales de menor demanda energética. Por ello, resulta razonable **ajustar la estimación a un rango de 18–22 kg por gato y año**.

Considerando un **precio medio orientativo de alrededor de 2 €/kg**, sin perjuicio de las variaciones que puedan producirse en el mercado en el momento de la licitación, el coste estimado se sitúa en torno a **36–44 € por gato y año**, pudiendo ajustarse estos valores en función del consumo real y del precio de adjudicación.

Las estimaciones efectuadas por las entidades gestoras, junto con los datos municipales disponibles, apuntan a la existencia de **más de xxxxx gatos comunitarios en el término de xxxxxxxxx**, lo que situaría el coste teórico total **a partir de xxxxx € anuales**, en función del consumo efectivo y del precio de adjudicación. No obstante, esta cifra responde a un **escenario global y no implica una implantación inmediata ni en su totalidad**, dado que no todas las colonias están gestionadas por personas conocidas y autorizadas, existen solapamientos entre colonias y una pequeña parte del esfuerzo puede ser asumido por las asociaciones, siempre de forma voluntaria y con el objetivo de que, a medio y largo plazo, llegue a ser innecesario gracias a la disminución de la población felina derivada del método CER y de la concienciación ciudadana.

Por lo tanto, atendiendo al número de felinos gestionados por las entidades activas, **puede plantearse una primera fase ajustada a la realidad operativa** del municipio.

Además, a efectos comparativos, en **municipios de dimensión similar** como Getafe o Burgos, los contratos de suministro se sitúan entre 15.000 € y 30.000 € anuales, si bien en algunos casos se han visto afectados por ofertas incursas en bajas anormalmente bajas, lo que ha repercutido negativamente en la calidad del producto suministrado.

En consecuencia, se considera **técnicamente justificado y proporcionado plantear para xxxxxxxx un contrato inicial de entre xxxxxxxx y xxxxxxxx € anuales**, como base mínima para una implantación efectiva y conforme a criterios de calidad. Con este presupuesto podría cubrirse aproximadamente la alimentación de entre xxxx y xxxx gatos comunitarios, en función del consumo real y del precio de adjudicación, constituyendo una primera fase realista y compatible con una implantación progresiva del sistema.

10. Propuesta organizativa para la distribución del suministro

A efectos de garantizar la correcta ejecución del contrato, resulta necesario prever un modelo organizativo para la recepción, almacenamiento y distribución del pienso que sea operativo y adaptado a la realidad del municipio.

En este sentido, se propone que el sistema se articule sobre **la base de las colonias felinas registradas y del censo aproximado de animales**, permitiendo ajustar el suministro a las necesidades reales de cada zona y entidad colaboradora.

El modelo debería contemplar la recepción del suministro en **instalaciones municipales adecuadas o en puntos logísticos accesibles**, evitando localizaciones que dificulten el acceso o la operativa de reparto. A partir de dicha recepción, la distribución podrá organizarse **de forma periódica en función del número de colonias y gatos gestionados por cada entidad**, pudiendo establecerse puntos intermedios de entrega o sistemas mixtos que faciliten el acceso en las distintas zonas del municipio.

En relación con la periodicidad, resulta necesario evitar tanto entregas excesivamente espaciadas como acumulaciones de producto difíciles de gestionar. La experiencia práctica pone de manifiesto que las personas colaboradoras no disponen habitualmente de espacios de almacenamiento amplios y que la conservación prolongada del pienso puede afectar a su calidad.

Por ello, se propone establecer un sistema de suministros fraccionados con una frecuencia orientativa de **entre dos y cuatro entregas anuales**, ajustadas al volumen de animales y a la capacidad real de almacenamiento de las entidades colaboradoras.

Asimismo, se recomienda prever un **plazo razonable para la recogida del suministro desde su puesta a disposición**, así como un sistema que permita resolver incidencias puntuales (faltas de stock, errores en la distribución o necesidades sobrevenidas) sin comprometer la alimentación de las colonias.

Con el fin de garantizar la trazabilidad del suministro, se recomienda que las entregas queden documentadas mediante un sistema sencillo de registro, indicando la entidad receptora, la fecha de entrega, el número de sacos suministrados y, en la medida de lo posible, el lote del producto.

La participación de las asociaciones en la distribución debe entenderse como un **elemento de colaboración y apoyo a la gestión municipal**, no como una sustitución de las obligaciones propias del Ayuntamiento, pudiendo articularse mediante mecanismos de coordinación o, en su caso, mediante convenios específicos.

Este enfoque permite garantizar una distribución eficiente, evitar desplazamientos innecesarios, mejorar el control del suministro y adaptar el sistema a la realidad territorial del municipio, facilitando además su implantación progresiva conforme se mejore el censo y la organización de las colonias felinas.

Además, se recomienda mantener un **stock mínimo de seguridad de aproximadamente 10 sacos** que permita atender incidencias puntuales o necesidades sobrevenidas hasta la siguiente entrega ordinaria.

11. Propuesta de colaboración

Esta entidad se pone a disposición del Ayuntamiento para asesorar en la definición de los requisitos técnicos, aportar su experiencia en la gestión de colonias y colaborar en el seguimiento del contrato.

11 bis. Seguimiento y evaluación del contrato

Se recomienda que, al menos una vez al año, el Ayuntamiento realice una evaluación del funcionamiento del contrato en colaboración con las entidades gestoras.

Dicha evaluación podrá incluir aspectos como la aceptación del producto, incidencias detectadas, consumo aproximado, estado corporal de los animales, incidencias sanitarias relacionadas con la alimentación y propuestas de mejora.

Los resultados podrán utilizarse para adaptar las futuras licitaciones y mejorar progresivamente la calidad y eficiencia del sistema.

12. Conclusión

La contratación pública del suministro de alimentación para colonias felinas no solo es viable, sino que constituye el instrumento adecuado para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones municipales en materia de bienestar animal.

La experiencia comparada demuestra que las incidencias detectadas en otros municipios no derivan del modelo de contratación, sino de una **deficiente configuración de los pliegos y de los mecanismos de control, aspectos plenamente corregibles.**

En este contexto, la implantación de un sistema de contratación adecuado no debe considerarse una opción, sino una **vía necesaria para asegurar una gestión eficaz, homogénea y conforme a la normativa vigente.**

Por todo ello, se solicita que se valore la implantación de un sistema de contratación pública en los términos expuestos.

En _____, a _____ de _____ de 2026.

Entidades firmantes: